



www.cef.es

P.º Gral. Martínez Campos, 5
Gran de Gràcia, 171
Alboraya, 23
Ponzano, 15

info@cef.es

28010 MADRID
08012 BARCELONA
46010 VALENCIA
28010 MADRID

Tel. 914 444 920
Tel. 934 150 988
Tel. 963 614 199
Tel. 914 444 920

902 88 89 90

SUMARIO GENERAL TEMA 37

1. Naturaleza, valores y finalidad y objetivos de la Unión Europea
 - 1.1. Naturaleza de la Unión Europea
 - 1.2. Valores de la Unión Europea
 - 1.3. Finalidad y objetivos de la Unión Europea
 - 1.3.1. Disposiciones de aplicación general
 - 1.3.2. Breve referencia a la acción exterior de la Unión
2. Los miembros de la Unión Europea
 - 2.1. Las sucesivas ampliaciones de las Comunidades Europeas y de la Unión Europea
 - 2.2. Las regiones ultraperiféricas (RUP)
 - 2.3. Los países y territorios de ultramar (PTU)
 - 2.4. El procedimiento para la adhesión
 - 2.5. El procedimiento para la retirada de la Unión
 - 2.6. La adhesión de España a las Comunidades Europeas
3. Las competencias de la Unión Europea, delimitación, clasificación y principios de su ejercicio
 - 3.1. Delimitación de competencias
 - 3.2. Clasificación de las competencias de la Unión Europea
 - 3.3. Principios de su ejercicio



www.cef.es

P.º Gral. Martínez Campos, 5
Gran de Gràcia, 171
Alboraya, 23
Ponzano, 15

info@cef.es

28010 MADRID
08012 BARCELONA
46010 VALENCIA
28010 MADRID

Tel. 914 444 920
Tel. 934 150 988
Tel. 963 614 199
Tel. 914 444 920

902 88 89 90

TEMA

37

Naturaleza, valores y finalidad y objetivos de la Unión Europea. Los miembros de la Unión Europea. Las competencias de la Unión Europea, delimitación, clasificación y principios de su ejercicio

1. NATURALEZA, VALORES Y FINALIDAD Y OBJETIVOS DE LA UNIÓN EUROPEA

1.1. NATURALEZA DE LA UNIÓN EUROPEA

La Unión Europea tiene una naturaleza única en el mundo, debido en gran parte a la naturaleza única de las Comunidades Europeas, que constituyen su origen. Esta naturaleza, además, ha evolucionado con el tiempo.

Los tratados de París y de Roma, de 1951 y 1957, crearon tres organizaciones internacionales dotadas de personalidad jurídica: las Comunidades Europeas (Comunidad Europea del Carbón y del Acero –CECA–, Comunidad Económica Europea –CEE– y Comunidad Europea de la Energía Atómica –CEE/EA/URATOM–). Si bien la doctrina debatió intensamente acerca de la posible naturaleza de estas comunidades, bien como verdaderas organizaciones internacionales regidas por el derecho internacional, bien como Estados federados, lo cierto es que nunca se dudó de su subjetividad internacional.

No eran organizaciones internacionales tradicionales, pues en las tres Comunidades Europeas los Estados signatarios efectuaban a favor de dichas comunidades una cesión parcial del ejercicio de soberanía. Tampoco se trataba de un Estado federado, pues las comunidades solo podían ejercer las competencias que los Estados signatarios les hubieran atribuido.

Ninguna organización ostenta ni ha ostentado nunca poderes tan amplios en relación con los gobiernos de los Estados miembros. Por lo que afecta a la ausencia de dependencia frente a los gobiernos nacionales, no hay nada que sea tan independiente frente a los nacionalismos de los Gobiernos de los Estados miembros como lo fueron las Comunidades Europeas (actualmente Unión Europea). En lo que concierne a la jurisdicción, se establecen relaciones jurídicas directas con los particulares sometidos a su autoridad. En cuanto a la superioridad del ordenamiento jurídico de la Unión Europea, las normas jurídicas europeas están por encima incluso de las constituciones de los Estados miembros.

Estas características particulares llevaron a indicar que resultaría preciso acuñar un término que permitiera describir las nuevas relaciones que se derivaban de las Comunidades Europeas, y ese término fue el de supranacionalidad.

En este sentido, este término (supranacionalidad) fue acogido por la Constitución española del año 1978, que lo introdujo en un precepto en previsión de la incorporación de España a las Comunidades Europeas (incorporación que se produjo el 1 de enero de 1986); se trata de su artículo 93, a cuyo tenor: «Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión».

Unos años después, el Tratado de Maastricht de 1992 creó un nuevo concepto, el de la Unión Europea.

Así, este tratado dio paso a la Unión, que no era una nueva organización internacional, sino simplemente fue un concepto manejado por los Estados miembros para referirse no solo a las Comunidades Europeas, sino también a dos nuevas políticas de carácter intergubernamental creadas en el mismo tratado, que fueron la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) y la Cooperación en Asuntos de Justicia e Interior (CAJI). Los Estados miembros no otorgaron personalidad jurídica a la Unión Europea así diseñada con el Tratado de Maastricht.

La recién creada Unión Europea se estructuraba en tres pilares separados: un primer pilar, denominado pilar comunitario, que albergaba las tres comunidades europeas (CECA, CEE y CEEA), un segundo pilar de política exterior y de seguridad común (PESC) y un tercer pilar de cooperación en asuntos de justicia e interior (CAJI). Se utilizó por ello la metáfora de que se asemejaba a un templo griego con sus tres pilares.

Si bien el primer pilar era un pilar de integración europea (comunitario), el segundo y el tercero se configuraron como pilares de cooperación intergubernamental, pues en estas materias los Estados miembros no cedieron el ejercicio de sus competencias soberanas a favor de las comunidades.

Por tanto, el Tratado de Maastricht o Tratado de la Unión Europea (TUE) creó el concepto de Unión Europea para referirse a los tres pilares y no solo a las comunidades europeas, que componían el primer pilar. Además, modificó el nombre de la Comunidad Económica Europea por el de Comunidad Europea.

Durante años, la Unión Europea ha existido, pues, como un ente diferenciado de las Comunidades Europeas, que suponían su fundamento, e incluso las ha completado con dos políticas de cooperación intergubernamental, pero sin personalidad jurídica que le permitiera ser titular de derechos y obligaciones en el ámbito internacional, ni capacidad para hacerlos valer. Hasta el Tratado de Lisboa de 2007.

Desde la entrada en vigor de este nuevo tratado de reforma (Tratado de Lisboa de 2007), no solo se establece que la Unión Europea «sustituirá y sucederá a la Comunidad Europea», sino que su artículo 47 proclama expresamente que «la Unión tiene personalidad jurídica».

Por tanto, se puede concluir que en la actualidad la Unión Europea es una organización internacional creada por un tratado internacional y dotada de personalidad jurídica.

1.2. VALORES DE LA UNIÓN EUROPEA

Según indica el artículo 2 del TUE, la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, estado de derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos

los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres.

El artículo 7 del TUE establece dos procedimientos que tutelan los valores en los que se fundamenta la Unión Europea indicados en el citado artículo 2 del TUE.

En orden cronológico, el primero de estos procedimientos fue creado con el Tratado de Ámsterdam de 1997, ante posibles situaciones de «violación grave y persistente» de dichos valores; con posterioridad se creó el segundo de ellos, preventivo, que se introdujo con el Tratado de Niza de 2001, para los casos de «riesgo claro de violación grave» de los valores de la Unión por parte de algún Estado miembro.

El artículo 7 del TUE recoge la regulación actual de dos procedimientos, regulando en primer lugar el procedimiento en caso de «violación grave y persistente» de dichos valores, y a continuación regula el procedimiento para los casos de «riesgo claro de violación grave» de los valores de la Unión.

En el orden del artículo 7 del TUE, el primer procedimiento se activa en caso de riesgo claro de violación grave por parte de un Estado miembro de los citados valores (procedimiento de alerta temprana). Conforme a este procedimiento, si el Consejo constata la existencia de un riesgo claro de violación grave por parte de un Estado miembro de los valores en los que se funda la Unión Europea, el Consejo oír al Estado miembro de que se trate y podrá dirigirle recomendaciones.

El segundo de estos procedimientos tiene lugar cuando el Consejo Europeo, por unanimidad, constata la existencia de una violación grave y persistente por parte de un Estado miembro de los valores contemplados en el artículo 2. Tras esta constatación, el Consejo podrá decidir por mayoría cualificada que se suspendan determinados derechos derivados de la aplicación de los tratados al Estado miembro de que se trate, incluidos los derechos de voto del representante del Gobierno de dicho Estado miembro en el Consejo. Al proceder a dicha suspensión, el Consejo tendrá en cuenta las posibles consecuencias de la misma para los derechos y obligaciones de las personas físicas y jurídicas. El Consejo podrá decidir posteriormente la modificación o revocación de las medidas adoptadas como respuesta a cambios en la situación que motivó su imposición.

1.3. FINALIDAD Y OBJETIVOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Las finalidades u objetivos de la Unión Europea quedan indicados en el artículo 3 del TUE. Son los siguientes:

- El objetivo de la Unión es promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos.
- La Unión ofrecerá a sus ciudadanos un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores, en el que se garantice la libre circulación de personas junto con las medidas adecuadas en materia de control de las fronteras exteriores, asilo, inmigración y prevención y lucha contra el delito.
- La Unión establecerá un mercado interior. Trabajarán por el desarrollo sostenible de Europa basado en el crecimiento económico equilibrado y la estabilidad de precios, una economía social de mercado altamente competitiva, orientada al pleno empleo y el progreso social, y un alto nivel de protección y mejora de la calidad del medio ambiente. Promoverá el avance científico y tecnológico.

- Combatirá la exclusión social y la discriminación, y promoverá la justicia y la protección social, la igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad entre generaciones y la protección de los derechos del niño.
- Promoverá la cohesión económica, social y territorial y la solidaridad entre los Estados miembros.
- Respetará su rica diversidad cultural y lingüística y velará por que se proteja y mejore el patrimonio cultural de Europa.
- La Unión establecerá una unión económica y monetaria cuya moneda es el euro.
- En sus relaciones con el resto del mundo, la Unión defenderá y promoverá sus valores e intereses y contribuirá a la protección de sus ciudadanos. Contribuirá a la paz, la seguridad, el desarrollo sostenible de la Tierra, la solidaridad y el respeto mutuo entre los pueblos, el comercio libre y justo, la erradicación de la pobreza y la protección de los derechos humanos, en particular los derechos del niño, así como a la estricta observancia y el desarrollo del derecho internacional, incluido el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas.

La Unión perseguirá sus objetivos por medios apropiados y acordes con las competencias que le son atribuidas en los tratados.

1.3.1. Disposiciones de aplicación general

En todas sus acciones, la Unión se fijará el objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su igualdad (art. 8 del TFUE).

En la definición y ejecución de sus políticas y acciones, la Unión tratará de luchar contra toda discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual (art. 10 del TFUE).

Las exigencias de la protección del medio ambiente deberán integrarse en la definición y en la realización de las políticas y acciones de la Unión, en particular con objeto de fomentar un desarrollo sostenible (art. 11 del TFUE).

Al formular y aplicar las políticas de la Unión en materia de agricultura, pesca, transporte, mercado interior, investigación y desarrollo tecnológico y espacio, la Unión y los Estados miembros tendrán plenamente en cuenta las exigencias en materia de bienestar de los animales como seres sensibles, respetando al mismo tiempo las disposiciones legales o administrativas y las costumbres de los Estados miembros relativas, en particular, a ritos religiosos, tradiciones culturales y patrimonio regional (art. 13 del TUE).

1.3.2. Breve referencia a la acción exterior de la Unión

La mayoría de los objetivos que cita el artículo 3 del TUE se desarrollan en otros apartados del temario: espacio de libertad, seguridad y justicia; mercado interior; derechos fundamentales; cohesión económica, social y territorial; política económica; unión económica y monetaria; empleo y política social; política de medio ambiente; etc.

En cuanto a la acción exterior de la Unión, acoge la acción de la Unión en la escena internacional, basándose (art. 21 del TUE) en los principios que han inspirado su creación, desarrollo y ampliación y

que pretende fomentar en el resto del mundo: la democracia, el estado de derecho, la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, el respeto de la dignidad humana, los principios de igualdad y solidaridad y el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional.

La acción exterior de la Unión se concreta en diferentes ámbitos: política comercial común, cooperación con terceros países y ayuda humanitaria, acuerdos internacionales (es decir, los acuerdos que la Unión Europea, como sujeto de derecho internacional, puede celebrar con otras organizaciones o con otros Estados), relaciones con otras organizaciones y con terceros países, las delegaciones de la Unión y la cláusula de solidaridad en caso de que un Estado miembro sea objeto de un ataque terrorista o víctima de una catástrofe natural o de origen humano.

Otro de los ámbitos de la acción exterior de la Unión es la PESC, que incluye la definición progresiva de una política común de defensa que podrá conducir a una defensa común (Política Común de Seguridad y Defensa –PCSD–). La política exterior y de seguridad común se regirá por reglas y procedimientos específicos. La definirán y aplicarán el Consejo Europeo y el Consejo, que deberán pronunciarse por unanimidad salvo cuando los tratados dispongan otra cosa. Queda excluida la adopción de actos legislativos.

La PCSD forma parte de la PESC y ofrecerá a la Unión una capacidad operativa basada en medios civiles y militares. La Unión podrá recurrir a dichos medios en misiones fuera del territorio de la Unión que tengan como objetivo garantizar el mantenimiento de la paz, la prevención de conflictos y el fortalecimiento de la seguridad internacional, conforme a los principios de la Carta de las Naciones Unidas. La ejecución de estas tareas se apoyará en las capacidades proporcionadas por los Estados miembros.

En relación con la PCSD, es de destacar la cláusula de defensa mutua que establece el artículo 42.7 del TUE, a cuyo tenor: «Si un Estado miembro es objeto de una agresión armada en su territorio, los demás Estados miembros le deberán ayuda y asistencia con todos los medios a su alcance, de conformidad con el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas».

2. LOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA

2.1. LAS SUCEVAS AMPLIACIONES DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y DE LA UNIÓN EUROPEA

A lo largo de su existencia, las Comunidades Europeas –y, a partir del Tratado de Maastricht, la Unión Europea– han ido experimentando sucesivas ampliaciones mediante la incorporación de nuevos Estados miembros, que por diversas circunstancias (políticas, económicas, etc.) no participaron en el proceso inicial de constitución de las mismas.

Estas ampliaciones, que en lo esencial han seguido unas pautas comunes, han implicado no solo una extensión y reforzamiento de la Unión, sino que también han supuesto nuevos requerimientos y exigencias, por lo que en todos los casos ha sido necesario efectuar un esfuerzo más o menos grande para garantizar la correcta adaptación de los nuevos socios y para preparar previamente las estructuras existentes a la nueva realidad.

Adherirse a la Unión Europea no es tarea sencilla. Asumir íntegramente el acervo de la Unión, así como adaptar el funcionamiento de todo un país a los nuevos cánones, supone un gran esfuerzo tanto a nivel técnico como a nivel económico.

La Unión Europea colabora con los candidatos a fin de ayudarles en su proceso de conversión en economías de mercado y en la construcción de la estructura institucional propia de las democracias pluralistas.

Con anterioridad a la adhesión, los nuevos miembros de la Unión Europea tienen que aceptar la adopción del llamado acervo comunitario, que les exigirá aplicar en un futuro decenas de miles de páginas de derecho de la Unión, aumentar la eficacia de sus estructuras burocráticas y administrativas, fortalecer sus sistemas judiciales y reforzar la seguridad de sus fronteras que, en algunos casos, pasarán ahora a convertirse en fronteras exteriores de la Unión. La seguridad de esas fronteras es indispensable para que las internas puedan mantenerse abiertas dentro de la Unión Europea. Esto explica que la Unión presta a sus nuevos miembros un considerable volumen de asistencia –tanto material como en forma de asesoramiento y de apoyo técnico– con el fin de ajustar sus controles fronterizos a los estándares europeos.

Todas estas inquietudes reciben una respuesta efectiva en las negociaciones de adhesión, mediante el establecimiento de unos mecanismos de salvaguarda para poder hacer frente a cualquier posible imprevisto. Además, se adoptan medidas transitorias que aplazan varios años el impacto de algunas cuestiones sensibles, como, por ejemplo, la libre circulación de trabajadores o la adquisición de propiedades.

Junto a la previsión de medidas transitorias que suavizan, sin duda, el proceso de integración en la Unión Europea, esta tiene también previsto aportar ayuda financiera a los Estados candidatos durante la fase de preadhesión para apoyar las inversiones que estos se ven abocados a realizar a fin de asimilar plenamente el derecho de la Unión.

En concreto, y a partir de los seis Estados originarios (Francia, República Federal de Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo), se han producido varias adhesiones de Estados a la Unión. En cuanto a las adhesiones de nuevos Estados miembros, cada acta de adhesión necesariamente modifica los tratados cronológicamente anteriores para adaptarlos a la nueva situación. Desde la constitución de las tres comunidades se han producido las siguientes ampliaciones:

- Primera ampliación: Tratado de Bruselas de 22 de enero de 1972, por el que se adhieren Reino Unido, Dinamarca e Irlanda. Este tratado se hizo efectivo el 1 de enero de 1973. No obstante, el 1 de febrero de 2020, Reino Unido se retiró de la Unión Europea (*brexít*).
- Segunda ampliación: Tratado de Atenas de 28 de mayo de 1979, por el que Grecia ingresa como miembro. Entró en vigor el 1 de enero de 1981.
- Tercera ampliación: Tratado de Lisboa-Madrid de 12 de junio de 1985, que supuso la adhesión de España y Portugal el 1 de enero de 1986.
- Cuarta ampliación: Tratado de Corfú de 24 de junio de 1994, por el que se adhieren tres nuevos Estados: Suecia, Austria y Finlandia. Entró en vigor el 1 de enero de 1995.
- Quinta ampliación: se produjo en virtud del Tratado de Atenas de 16 de abril de 2003, por el que desde el 1 de mayo de 2004 se adhirieron 10 nuevos Estados: Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, República Checa, Hungría, Polonia, Malta y Chipre.
- Sexta ampliación: fue con el Tratado de Luxemburgo de 25 de abril de 2005, que permitió que Bulgaria y Rumanía se incorporaran como Estados miembros de la Unión el 1 de enero de 2007.
- Séptima ampliación: el 9 de diciembre de 2011 se firmó en Bruselas el Tratado de Adhesión de Croacia a la Unión Europea, que convirtió a este país en Estado miembro, entrando en vigor el 1 de julio de 2013.

2.2. LAS REGIONES ULTRAPERIFÉRICAS (RUP)

Partes del territorio de algunos de los Estados miembros se encuentran en situaciones geográficamente muy alejadas del continente europeo. Se trata de las llamadas regiones ultraperiféricas (RUP). A ellas se refieren los artículos 349 y 355.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

A las RUP se les aplican plenamente las normas de los tratados, forman parte plena de la Unión Europea, siendo objeto de una atención especial por su gran lejanía, insularidad, reducida superficie, relieve y clima adversos y dependencia económica de un reducido número de productos, factores cuya persistencia y combinación perjudican gravemente a su desarrollo.

Los territorios RUP son: Guadalupe, la Guayana Francesa, Martinica, Mayotte, la Reunión, San Martín, las Azores, Madeira y las islas Canarias.

2.3. LOS PAÍSES Y TERRITORIOS DE ULTRAMAR (PTU)

Los territorios RUP no hay que confundirlos con los países y territorios de ultramar (PTU).

Los PTU son territorios no europeos que mantienen unas relaciones especiales con algunos países de la Unión, en concreto con Dinamarca, Francia y Países Bajos, generalmente por sus vínculos históricos.

No forman parte del mercado interior, si bien se les aplica un régimen especial de asociación cuya finalidad es la promoción del desarrollo económico y social de los países y territorios, así como el establecimiento de estrechas relaciones económicas entre estos y la Unión en su conjunto. La asociación con los territorios PTU contribuye a favorecer los intereses de los habitantes de dichos países y territorios y su prosperidad, de modo que puedan alcanzar un desarrollo económico, social y cultural (art. 198 del TFUE). No son países soberanos. Los nacionales de los PTU son ciudadanos europeos pero el territorio no es parte de la Unión.

Como resultado de la retirada de la Unión del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (*brexit*, 1 de febrero de 2020), el número de PTU se redujo. Actualmente son: Aruba (NL), Bonaire (NL), Curazao (NL), Polinesia Francesa (FR), Territorios Australes y Antárticos Franceses (FR), Groenlandia (DK), Nueva Caledonia (FR), Saba (NL), San Bartolomé (FR), San Eustaquio (NL), San Martín (NL), San Pedro y Miquelón (FR) y las islas Wallis y Futuna (FR).

2.4. EL PROCEDIMIENTO PARA LA ADHESIÓN

El procedimiento para la adhesión de nuevos Estados miembros se encuentra recogido en el artículo 49 del TUE:

«Cualquier Estado europeo que respete los valores mencionados en el artículo 2 y se comprometa a promoverlos podrá solicitar el ingreso como miembro en la Unión. Se informará de esta solicitud al Parlamento Europeo y a los parlamentos nacionales. El Estado solicitante dirigirá su solicitud al Consejo, que se pronunciará por unanimidad después de haber consultado a la Comisión y previa aprobación del Parlamento Europeo, el cual se pronunciará por mayoría de los miembros que lo componen. Se tendrán en cuenta los criterios de elegibilidad acordados por el Consejo Europeo.

Las condiciones de admisión y las adaptaciones que esta admisión supone en lo relativo a los tratados sobre los que se funda la Unión serán objeto de un acuerdo entre los Estados miembros y el Estado solicitante. Dicho acuerdo se someterá a la ratificación de todos los Estados contratantes, de conformidad con sus respectivas normas constitucionales».

Este artículo 49 del TUE establece dos condiciones para solicitar la adhesión: primero, ser un Estado europeo, y segundo, que respete los valores de la Unión y se comprometa a promoverlos.

Dicho artículo señala también que se tendrán en cuenta los criterios de elegibilidad acordados por el Consejo Europeo. Estos criterios de elegibilidad fueron acordados en el Consejo Europeo celebrado en Copenhague en 1993 (se conocen como «criterios de Copenhague»), donde se fijaron como criterios que ha de cumplir el Estado solicitante los siguientes:

- Que el país candidato haya alcanzado una estabilidad de instituciones que garantice la democracia, el estado de derecho, los derechos humanos y el respeto y la protección de las minorías.
- La existencia de una economía de mercado en funcionamiento, así como la capacidad de hacer frente a la presión competitiva y las fuerzas del mercado dentro de la Unión.
- La capacidad del candidato de asumir las obligaciones de adhesión, incluida la observancia de los fines de la Unión Política, Económica y Monetaria; en definitiva, se trata de que el país candidato esté dotado de una Administración pública capaz de aplicar y administrar la normativa vigente de la Unión Europea.

El proceso de ampliación sigue en marcha. Existen negociaciones con Turquía, República de Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia, Albania, Bosnia y Herzegovina y Kosovo. En el año 2022 se concedió a Ucrania la condición de país candidato a la adhesión, y también a Moldavia.

Georgia también está en proceso de negociación, pero su proceso no está tan avanzado como el de los países indicados en el párrafo anterior.

El caso de Turquía presenta una gran complejidad dado que, pese a la antigüedad de su solicitud de adhesión, que data de 1987, la misma presenta importantes problemas de diversa índole (el atraso económico turco, el elevado crecimiento demográfico, el carácter solo parcialmente europeo del territorio turco, cuestiones religiosas, limitaciones en materia de derechos humanos y de democracia, etc.) que han hecho más compleja esta adhesión que la de otros candidatos. Las negociaciones con este país sufren altibajos (impulso por la colaboración de Turquía en la crisis de refugiados, freno por los vaivenes de la política interna del país) y han llegado incluso a estar suspendidas.

Islandia solicitó su adhesión en 2009 y se le otorgó en 2010 el estatus de candidato, pero en el año 2015 solicitó a la Unión Europea que dejara de considerar a su país como candidato.

Noruega llegó a celebrar dos referéndums en relación con su adhesión, sin que en ninguno de ellos obtuviera un resultado favorable.

En cuanto a Ucrania, el Consejo Europeo ha declarado reiteradamente su apoyo a este país frente a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania (por ejemplo, en las conclusiones del Consejo Europeo celebrado el 23 y 24 de junio de 2022), y que la Unión respalda la resiliencia económica, militar, social y financiera general de Ucrania. Según el Consejo Europeo, el futuro de Ucrania y de sus ciudadanos se encuentra en la Unión Europea.

2.5. EL PROCEDIMIENTO PARA LA RETIRADA DE LA UNIÓN

El procedimiento para la retirada de algún Estado miembro se halla recogido en el artículo 50 del TUE:

«1. Todo Estado miembro podrá decidir, de conformidad con sus normas constitucionales, retirarse de la Unión.

2. El Estado miembro que decida retirarse notificará su intención al Consejo Europeo. A la luz de las orientaciones del Consejo Europeo, la Unión negociará y celebrará con ese Estado un acuerdo que establecerá la forma de su retirada, teniendo en cuenta el marco de sus relaciones futuras con la Unión. Este acuerdo se negociará con arreglo al apartado 3 del artículo 218 del TFUE. El Consejo lo celebrará en nombre de la Unión por mayoría cualificada, previa aprobación del Parlamento Europeo.

3. Los tratados dejarán de aplicarse al Estado de que se trate a partir de la fecha de entrada en vigor del acuerdo de retirada o, en su defecto, a los 2 años de la notificación a que se refiere el apartado 2, salvo si el Consejo Europeo, de acuerdo con dicho Estado, decide por unanimidad prorrogar dicho plazo.

4. A efectos de los apartados 2 y 3, el miembro del Consejo Europeo y del Consejo que represente al Estado miembro que se retire no participará ni en las deliberaciones ni en las decisiones del Consejo Europeo o del Consejo que le afecten.

La mayoría cualificada se definirá de conformidad con la letra b) del apartado 3 del artículo 238 del TFUE.

5. Si el Estado miembro que se ha retirado de la Unión solicita de nuevo la adhesión, su solicitud se someterá al procedimiento establecido en el artículo 49».

El 1 de febrero de 2020 se produjo la retirada de Reino Unido de la Unión Europea, quedando integrada desde entonces por 27 Estados miembros. En el año 2016, Reino Unido había celebrado un referéndum en cuanto a su permanencia o salida de la Unión Europea, siendo el resultado a favor de la salida –con un escaso margen frente a la opción de la permanencia–. Tras la notificación al Consejo Europeo de la decisión de salida, se celebró el acuerdo sobre la retirada, produciéndose la susodicha retirada de Reino Unido en el año 2020.

2.6. LA ADHESIÓN DE ESPAÑA A LAS COMUNIDADES EUROPEAS

El Gobierno español solicitó al Consejo de la CEE el 9 de febrero de 1962 la apertura de negociaciones con objeto de «examinar la posible vinculación de España con la Comunidad Económica Europea en la forma que resulte más conveniente para los recíprocos intereses». Se indica en la comunicación que «la vocación europea de España, repetidamente confirmada a lo largo de su historia, encuentra de nuevo ocasión de manifestarse en este momento en que la marcha hacia la integración va dando realidad al ideal de solidaridad europea», añadiendo en la solicitud la posibilidad de llegar «a la plena integración, salvadas las etapas indispensables para que la economía española pueda alinearse con las condiciones del mercado común». Como resultado de las negociaciones se obtuvo un acuerdo comercial preferencial en 1970.

Con posterioridad, en 1977, España solicitó la apertura de negociaciones con vistas a la integración de España en la CEE como miembro de pleno derecho, iniciándose el proceso que culminó con la incorporación de España a las Comunidades Europeas.

Como ya hemos indicado, la Constitución española del año 1978 introdujo un precepto en previsión de la incorporación de España a las Comunidades Europeas. Según su artículo 93, «Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión».

En relación con esta cesión en el ejercicio de competencias soberanas, según señala el Tribunal Constitucional en su declaración 1/1991 –referente al Tratado de Maastricht–, el artículo 93 permite atribuciones o cesiones para «el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución» y su actualización comportará una determinada limitación o constricción, a ciertos efectos, de atribuciones y competencias de los poderes públicos españoles (limitación de «derechos soberanos», en expresión del Tribunal de Justicia de las Comunidades, caso Costa/Enel, Sentencia de 15 de julio de 1964). Para que esa limitación opere es indispensable, sin embargo, que exista efectivamente una cesión del ejercicio de competencias (no de su titularidad).

Los tratados de cesión de ejercicio de competencias soberanas, previstos en el citado artículo 93 de la Constitución española, se distinguen de los otros tratados en que en los tratados del artículo 93 los actos jurídicos de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión son susceptibles de producir directamente efectos inmediatos en el orden interno, como ocurre con los tratados de las Comunidades Europeas, actualmente Unión Europea.

En el caso de otros tratados internacionales en los que España es parte, la obligación en el orden interno no es directa, sino que lo es para los Estados, que deben adoptar las medidas necesarias para aplicarlos o ejecutarlos. Por esta razón, el Tratado del Atlántico Norte no exigió ley orgánica y así lo dictaminó la Comisión Permanente del Consejo de Estado, mientras que sí exigieron ley orgánica los tratados de la integración europea.

El proceso para la incorporación de España a las Comunidades Europeas implicaba una andadura para situar a España como país europeo, democrático y occidental. En pocos años, España ratificó los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y de Derechos Económicos y Culturales de las Naciones Unidas, se convirtió en miembro del Consejo de Europa y firmó el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales.

Las negociaciones para la incorporación de España se prolongaron durante varios años. La adaptación de las estructuras y la producción agrarias españolas al sistema agrario común, la reducción de la cuota pesquera y la adaptación de las estructuras económicas españolas fueron los temas principales en las sucesivas rondas de negociación. Las Comunidades Europeas también se tenían que adaptar a la incorporación de España: composición en el Consejo, en la Comisión Europea, en el Parlamento Europeo, en el Tribunal de Cuentas, etc.

Tras años de reformas económicas e institucionales, el éxito para la incorporación de España fue reconocido internacionalmente.

España se incorporó a las Comunidades Europeas mediante el tratado hecho en Lisboa y Madrid el día 12 de junio de 1985, relativo a la adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa a la CEE y a la CEEA.

España firmó el tratado en Madrid, en el salón de columnas del Palacio Real. Firmaron el acta de adhesión el presidente del Gobierno, el ministro de Asuntos Exteriores y el secretario de Estado de Relaciones con las Comunidades Europeas.

Con posterioridad fue aprobada la Ley orgánica 10/1985, de 2 de agosto, de autorización para la adhesión de España a las Comunidades Europeas. Según su preámbulo, «Culminado con la firma del tratado de adhesión, el proceso de negociación para la integración de España en las Comunidades Europeas, que constituye un hito histórico para el pueblo español, unido en la voluntad de lograr la realización de los objetivos de los tratados constitutivos de aquellas, procede, de acuerdo con lo previsto en el artículo 93 de la Constitución española, autorizar a tal efecto la prestación del consentimiento del Estado mediante la presente Ley orgánica». Según indica en su artículo 1, inciso inicial: «Se autoriza la ratificación por el Reino de España del tratado hecho en Lisboa y Madrid el día 12 de junio de 1985».

Y, por último, el Rey de España otorgó el 20 de septiembre de 1985 el instrumento de ratificación del tratado hecho en Lisboa y Madrid el día 12 de junio de 1985, relativo a la adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa a la CEE y a la CEEA. Este instrumento de ratificación es la aplicación del artículo 63.2 de la Constitución española, que preceptúa que «al rey corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados, de conformidad con la Constitución y las leyes».

La adhesión de España tuvo efecto el 1 de enero de 1986.

3. LAS COMPETENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA, DELIMITACIÓN, CLASIFICACIÓN Y PRINCIPIOS DE SU EJERCICIO

Por competencias o políticas de la Unión Europea puede entenderse el conjunto de acciones previstas en los tratados orientadas a la consecución de los objetivos de la Unión establecidos en los mismos.

Evolución de las diversas competencia o políticas de la Unión:

- Con el Tratado de la Comunidad Económica Europea (TCEE) se establecen las siguientes políticas: las cuatro libertades fundamentales que constituyeron el mercado común (libre circulación de trabajadores, servicios, mercancías y capitales), las entonces denominadas políticas comunes (que en la actualidad se corresponden con la Política Agrícola Común, la política común de transportes, política comercial común y el régimen de la competencia) y la política social.
- Con el Acta Única Europea (AUE) se añaden: cohesión económica y social, medio ambiente e investigación y desarrollo.
- Con el Tratado de la Unión Europea (TUE): industria, protección de los consumidores, salud pública, educación, formación profesional y juventud, cultura, cooperación al desarrollo y redes transeuropeas. Introduce la PESC y la CAJI como políticas de cooperación intergubernamental. Además, es el tratado que incorpora la política monetaria para la consecución de la Unión Económica y Monetaria (UEM).
- Con el Tratado de Ámsterdam se introduce la política de empleo y comunitariza la de visados, asilo e inmigración junto con otras políticas relacionadas con la libre circulación de personas, como el control de fronteras exteriores y la colaboración judicial en materia civil, con lo que la CAJI se rebautiza con el nuevo nombre de Cooperación Policial y Judicial en Materia Penal (CPJP).
- El Tratado de Niza no introdujo nuevas políticas.

- El Tratado de Lisboa, por su parte, modificó alguna de las políticas existentes e incluyó políticas nuevas. Respecto a las que ya existían: transforma la política de visados en el espacio de libertad, seguridad y justicia, la política de educación, formación profesional y juventud, desde Lisboa incluye además el deporte; la cohesión económica y social también lo es ahora territorial; y, por último, la política de investigación y desarrollo alberga disposiciones nuevas sobre la nueva política espacial europea. Como nuevas políticas, el Tratado de Lisboa incorpora las relativas a energía, turismo, protección civil y cooperación administrativa.

3.1. DELIMITACIÓN DE COMPETENCIAS

La delimitación de competencias de la Unión se rige por el principio de atribución.

Según el artículo 5.2 del TUE, con arreglo al principio de atribución, la Unión actuará únicamente dentro de los límites de las competencias que le atribuyan los Estados miembros en los tratados para alcanzar los objetivos en ellos establecidos. Las competencias no atribuidas a la Unión en los tratados siguen siendo de los Estados miembros.

A este principio de atribución se refieren también los artículos 1 y 4 del TUE.

Según el artículo 1, párrafo primero, del TUE, mediante este tratado, las altas partes contratantes constituyen entre sí una Unión Europea, en lo sucesivo denominada «la Unión», a la que los Estados miembros atribuyen competencias para alcanzar los objetivos que tienen en común.

Añade el artículo 4, en sus apartados 1 y 2, del TUE, que las competencias no atribuidas a la Unión en los tratados seguirán siendo de los Estados miembros. La Unión respetará la igualdad de los Estados miembros ante los tratados, así como sus identidades nacionales, inherentes a sus estructuras fundamentales, políticas y constitucionales, incluidas las de autogobierno regional y local. Respetará sus funciones estatales esenciales, incluida la garantía de la integridad territorial del Estado, el mantenimiento del orden público y la salvaguardia de la seguridad nacional. En particular, la seguridad nacional sigue siendo responsabilidad exclusiva de cada Estado miembro.

3.2. CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA

El Tratado de Lisboa de 2007 introdujo en el acervo de la Unión una clasificación de las competencias.

Respecto de los ámbitos en los que el tratado sí reconoce competencias a la Unión, estas pueden ser de tres tipos (arts. 2 a 6 del TFUE):

A) Competencia exclusiva

Cuando los tratados atribuyan a la Unión una competencia exclusiva en un ámbito determinado, solo la Unión podrá legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes, mientras que los Estados miembros, en cuanto tales, únicamente podrán hacerlo si son facultados por la Unión o para aplicar actos de la Unión.

La Unión dispondrá, según el artículo 3 del TFUE, de competencia exclusiva en los ámbitos siguientes:

- a) La unión aduanera.
- b) El establecimiento de las normas sobre competencia necesarias para el funcionamiento del mercado interior.
- c) La política monetaria de los Estados miembros cuya moneda es el euro.
- d) La conservación de los recursos biológicos marinos dentro de la política pesquera común.
- e) La política comercial común.

La Unión dispondrá también de competencia exclusiva para la celebración de un acuerdo internacional cuando dicha celebración esté prevista en un acto legislativo de la Unión, cuando sea necesaria para permitirle ejercer su competencia interna o en la medida en que pueda afectar a normas comunes o alterar el alcance de las mismas.

B) Competencia compartida

Cuando los tratados atribuyan a la Unión una competencia compartida con los Estados miembros en un ámbito determinado, la Unión y los Estados miembros podrán legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes en dicho ámbito. Los Estados miembros ejercerán su competencia en la medida en que la Unión no haya ejercido la suya. Los Estados miembros ejercerán de nuevo su competencia en la medida en que la Unión haya decidido dejar de ejercer la suya.

La Unión dispondrá de competencia compartida con los Estados miembros cuando los tratados le atribuyan una competencia que no sea exclusiva ni de apoyo, coordinación y complemento.

Según el artículo 4 del TFUE, las competencias compartidas entre la Unión y los Estados miembros se aplicarán a los siguientes ámbitos principales:

- a) El mercado interior.
- b) La política social, en los aspectos definidos en el TFUE.
- c) La cohesión económica, social y territorial.
- d) La agricultura y la pesca, con exclusión de la conservación de los recursos biológicos marinos.
- e) El medio ambiente.
- f) La protección de los consumidores.
- g) Los transportes.
- h) Las redes transeuropeas.
- i) La energía.
- j) El espacio de libertad, seguridad y justicia.
- k) Los asuntos comunes de seguridad en materia de salud pública, en los aspectos definidos en el TFUE.

En los ámbitos de la investigación, el desarrollo tecnológico y el espacio, la Unión dispondrá de competencia para llevar a cabo acciones, en particular destinadas a definir y realizar programas, sin que el ejercicio de esta competencia pueda tener por efecto impedir a los Estados miembros ejercer la suya.

En los ámbitos de la cooperación para el desarrollo y de la ayuda humanitaria, la Unión dispondrá de competencia para llevar a cabo acciones y una política común, sin que el ejercicio de esta competencia pueda tener por efecto impedir a los Estados miembros ejercer la suya.

C) Competencia de apoyo, coordinación y complemento

En determinados ámbitos y en las condiciones establecidas en los tratados, la Unión dispondrá de competencia para llevar a cabo acciones con el fin de apoyar, coordinar o complementar la acción de los Estados miembros, sin por ello sustituir la competencia de estos en dichos ámbitos.

Los actos jurídicamente vinculantes de la Unión adoptados en virtud de las disposiciones de los tratados relativas a esos ámbitos no podrán conllevar armonización alguna de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros.

Según el artículo 6 del TFUE, los ámbitos de estas acciones serán, en su finalidad europea:

- a) La protección y mejora de la salud humana.
- b) La industria.
- c) La cultura.
- d) El turismo.
- e) La educación, la formación profesional, la juventud y el deporte.
- f) La protección civil.
- g) La cooperación administrativa.

Fuera de esta clasificación de las políticas de la Unión en función de la competencia de esta última se encuentran otros ámbitos, como son la política económica, la de empleo, la política social y la PESG (arts. 2.3, 2.4 y 5 del TFUE).

Así, se dispone que los Estados miembros coordinarán sus políticas económicas y de empleo según las modalidades establecidas en el TFUE, para cuya definición la Unión dispondrá de competencia. Para facilitar la correcta coordinación de las políticas económicas, el Consejo adoptará medidas, en particular las orientaciones generales de dichas políticas. Se aplicarán disposiciones particulares a los Estados miembros cuya moneda es el euro.

Igualmente, la Unión tomará medidas para garantizar la coordinación de las políticas de empleo de los Estados miembros, en particular definiendo las orientaciones de dichas políticas.

La Unión podrá tomar iniciativas para garantizar la coordinación de las políticas sociales de los Estados miembros.

Con respecto a la PESG, la Unión dispondrá de competencia, de conformidad con lo dispuesto en el TUE, para definir y aplicar una PESG, incluida la definición progresiva de una política común de defensa.

En todas sus acciones y de manera transversal, la Unión perseguirá eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres, así como cualquier otro tipo de discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual.

3.3. PRINCIPIOS DE SU EJERCICIO

Añade el artículo 5 del TUE que el ejercicio de las competencias de la Unión se rige por los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.

En virtud del principio de subsidiariedad, en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Unión intervendrá solo en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni en el ámbito central ni en el ámbito regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión.

Las instituciones de la Unión aplicarán el principio de subsidiariedad de conformidad con el Protocolo n.º 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Los Parlamentos nacionales velarán por el respeto del principio de subsidiariedad con arreglo al procedimiento establecido en el mencionado protocolo.

En virtud del principio de proporcionalidad, el contenido y la forma de la acción de la Unión no excederán de lo necesario para alcanzar los objetivos de los tratados.

El Protocolo n.º 2 recoge normas sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. De este protocolo n.º 2 destacamos:

- a) Cada institución velará por el respeto constante de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.
- b) Los proyectos de actos legislativos se justificarán con arreglo a los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Cualquier proyecto de acto legislativo debe contener una ficha con pormenores que permitan evaluar el cumplimiento de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.
- c) La Comisión remitirá sus proyectos de actos legislativos y sus proyectos modificados a los parlamentos nacionales al mismo tiempo que al legislador de la Unión; el Parlamento Europeo remitirá sus proyectos de actos legislativos y sus proyectos modificados a los parlamentos nacionales; el Consejo remitirá los proyectos de actos legislativos que procedan de un grupo de Estados miembros, el Tribunal de Justicia, el Banco Central Europeo o el Banco Europeo de Inversiones y los proyectos modificados a los parlamentos nacionales. Cualquier parlamento nacional o cualquier cámara de un parlamento nacional podrá, en el plazo de 8 semanas a partir de la fecha de transmisión de un proyecto de acto legislativo, en las lenguas oficiales de la Unión, enviar a los presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión un dictamen motivado en el que exponga por qué considera que el proyecto en cuestión no se ajusta al principio de subsidiariedad. Estos dictámenes motivados dirigidos por los parlamentos nacionales deberán ser tenidos en cuenta.

A este respecto, cada parlamento nacional tendrá dos votos, repartidos sobre la base del sistema parlamentario nacional. En el caso de sistema parlamentario bicameral, cada una de las dos cámaras tendrá un voto.

Cuando los dictámenes motivados sobre el incumplimiento del principio de subsidiariedad de un proyecto de acto legislativo representen al menos un tercio de todos los votos asignados a los parlamentos nacionales, el proyecto deberá volverse a estudiar. Este umbral será de una cuarta parte en el caso de un proyecto de acto legislativo relativo al espacio de libertad, seguridad y justicia. Tras este nuevo estudio, se puede decidir mantener el proyecto, modificarlo o retirarlo; esta decisión deberá motivarse.

Además, en el marco del procedimiento legislativo ordinario, cuando los dictámenes motivados que indiquen que una propuesta de acto legislativo no respeta el principio de subsidiariedad representen al menos una mayoría simple de los votos atribuidos a los parlamentos nacionales, la propuesta deberá volverse a estudiar. Tras este nuevo estudio, la Comisión podrá decidir mantener, modificar, o retirar la propuesta. Si decide mantenerla, la Comisión deberá justificar, mediante dictamen motivado, por qué considera que la propuesta de que se trate respeta el principio de subsidiariedad. Dicho dictamen motivado, así como los de los parlamentos nacionales, deberán ser transmitidos al legislador de la Unión, para que los tenga en cuenta en el procedimiento.

- d) El Comité de las Regiones podrá interponer recursos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra actos legislativos para cuya adopción el TFUE requiera su consulta.
- e) La Comisión presentará al Consejo Europeo, al Parlamento Europeo, al Consejo y a los parlamentos nacionales un informe anual sobre la aplicación del artículo 5 del TUE (principios de atribución, subsidiariedad y proporcionalidad). Este informe anual deberá remitirse asimismo al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones.

